

1500820-11.2021.8.26.0615

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... reo, desclassificando a conduta de tráfico de drogas para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se medida de advertência ao acusado. Por fim, em eventual condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, que seja concedido o redutor máximo ao acusado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando o regime aberto e, ainda, a substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

1500820-11.2021.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500820-11.2021.8.26.0615

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN PABLO GROSSO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

RIAN PABLO GROSSO DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 21 de março de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Francisco Vilela Plácido, nº 33, Bairro Sítio do Estado, no Município e Comarca de Tanabi, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 8,57 gramas (oito gramas e quinhentos e setenta miligramas) e 04 (quatro) pedras de crack, com peso líquido de 16,44 (dezesesseis gramas e quatrocentos e quarenta miligramas), drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo que estava portando uma arma de fogo no Bairro Sítio do Estado, ocasião em que se deslocaram para o local apontado. Ao chegarem na localidade informada, divisaram cinco indivíduos em atitude suspeita, já que estavam todos em frente a uma mesma residência, ocasião em

que foram abordados, dentre eles o denunciado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, a casa que estavam reunidos era de propriedade do acusado Rian, tendo ele informado que no interior dela armazenava drogas para revenda. Após autorizados a adentrar ao imóvel, os agentes da força pública lograram encontrar as porções de crack e maconha informadas pelo denunciado, no interior do quarto dele, sobre uma cômoda, além de um prato e uma pequena faca utilizada para fracionar a droga, bem como a quantia de R\$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais), a qual Rian afirmou que era proveniente da venda do entorpecente realizada no fim de semana, senda que cada porção de maconha e crack era vendida por R\$ 10,00 (dez reais).

Laudo pericial objeto (fls. 20/21).

Laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 22/23).

Laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 24/26).

Auto circunstanciado de incineração de substâncias entorpecentes (fls. 69/71).

O réu foi notificado (fls. 56), apresentando defesa prévia (fls. 57/59).

A denúncia foi recebida em 14/03/2022 (fls. 79).

Na audiência de instrução realizada em 12/07/2022, na sala de audiências virtual da 2ª Vara do Foro de Tanabi, Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, por meio da plataforma Microsoft Teams, foram inquiridas as testemunhas de acusação Nilton César Bertelli e Aléssio Santos de Moraes, além das testemunhas de defesa Rafaela Soares Meira, Ana Cláudia Souza Santana dos Santos e Welinton Souza dos Santos. Pela Defesa foi dito que dispensava o depoimento das testemunhas de defesa Cibeli Cristina Feroldi de Souza e Roseli de Matos, o que foi homologado. Em seguida, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, haja vista que a prática, pelo réu, dos fatos descritos na denúncia restou cabalmente demonstrada no curso da instrução. A Defesa requereu a concessão de prazo para apresentação de memoriais, o que foi deferido (fls. 135/136 e registro audiovisual).

A Defesa apresentou memoriais (fls. 138/153) pugnando pela nulidade das provas obtidas através da busca e apreensão no imóvel. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento legal no princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta de tráfico de drogas para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se medida de advertência ao acusado. Por fim, em eventual condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, que seja concedido o redutor máximo ao acusado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando o regime aberto e, ainda, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito a alegação de prova ilícita sob o argumento de que não havia autorização para entrada dos policiais na residência, pois o crime de tráfico, na modalidade guardar e ter em depósito, como é o caso, é crime permanente, isto é, a consumação se protraí no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante, de modo que é possível a entrada dos policiais na residência, ainda que sem mandado/autorização, enquanto estiver ocorrendo flagrante de crime.

Com efeito, a norma constitucional assegura a inviolabilidade do domicílio, mas não de forma absoluta, apresentando, no rol das exceções à garantia, o caso de flagrante delito, portanto, inexistente qualquer vício no flagrante efetuado e na apreensão das drogas. Sobre o tema:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

ENTRADA AUTORIZADA PELO CASEIRO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA, VARIEDADE E EXPRESSIVA

QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS APREENHIDAS. ARMAS E MUNIÇÕES. DELITOS PRATICADOS

NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...) 3. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Além disso, extrai-se da denúncia e dos depoimentos dos policiais que a entrada na casa do acusado foi franqueada pelo caseiro do local. (...) 9. Habeas corpus do qual não se conhece." (HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

A pretensão penal é procedente. Se não vejamos:

A materialidade do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 restou comprovada pelo(a)s boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo pericial objeto (fls. 20/21), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 22/23), laudo de exame químico toxicológico (fls. 24/26), auto circunstanciado de incineração de substâncias entorpecentes (fls. 69/71) e pelas demais provas orais produzidas nos autos.

De fato, o exame químico toxicológico das substâncias apreendidas em poder do acusado revelou resultado positivo para cocaína e cocaína na forma de crack, substâncias listadas em Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), conforme fls. 24/26.

Em relação à autoria também não restam dúvidas.

A testemunha de acusação Nilton César Bertelli, policial militar, afirmou, em Juízo, que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência relativa a um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo no Bairro Sítio do Estado. Diligenciaram até o local e, quando estavam na Rua Dezesete, avistaram cinco indivíduos sentados em frente a uma residência, decidindo abordá-los. Na busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém em entrevista com o acusado Rian, este confessou que teria entorpecentes na residência. Alguns policiais entraram na residência, acompanhados do acusado Rian, que mostrou onde os entorpecentes estavam, embaixo do guarda-roupa, sendo maconha e crack, além de uma vasilha e uma faca utilizadas para fracionar os entorpecentes, e uma quantia em dinheiro de cerca de seiscentos reais. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até o plantão policial. Afirmou que o acusado confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico, inclusive a namorada dele relatou que o dinheiro apreendido era oriundo da venda dos entorpecentes. Relatou que havia outras pessoas na rua, porém ficaram apenas de longe olhando a ocorrência. Não foi possível ouvir se o acusado também teria dito que era usuário de drogas. Já abordou o acusado anteriormente e, segundo relato de colegas policiais, ele estava envolvido no tráfico de entorpecentes. Confirmou que o acusado autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

A testemunha de acusação Aléssio Santos de Moraes, policial militar, afirmou, em Juízo, que estavam em patrulhamento pela Cidade de Tanabi, quando foram acionados via COPOM sobre uma ocorrência de um indivíduo armado no Bairro Sítio do Estado. Em diligências pelo bairro, o indivíduo não fora encontrado. Porém, em determinado momento, o acusado Rian foi avistado com outros indivíduos em frente a uma residência. Foi feita a abordagem e em revista pessoal foi encontrado um cigarro de maconha na posse do acusado. Quando fora entrevistado pelos policiais, Rian informou que era o morador do imóvel e confessou que fazia tráfico de drogas e inclusive que existia droga no local, tendo autorizado a entrada dos policiais na residência, e o próprio acusado informou o local onde estavam as drogas. Os entorpecentes estavam no quarto do acusado, embaixo do guarda-roupas, num um prato com uma faca, além de uma quantia em dinheiro também. Não se recorda da quantidade de droga apreendida, mas lembrava ser maconha. Relatou que o acusado Rian disse que a droga era para tráfico, havia comprado uma quantidade e feito a traficância no final de semana, inclusive o valor apreendido foi confirmado que era oriundo das vendas feitas.

A testemunha de defesa Rafaela Soares Meira, afirmou, em Juízo, que é amiga da família do acusado Rian. Relatou que o acusado é uma pessoa honesta e atualmente está trabalhando na colheita de laranja. Nunca ouviu dizer que o acusado traficava drogas. Informou que o acusado era usuário de crack e maconha. No dia dos fatos,

viu a abordagem policial pois estava passando pelo outro lado da rua. Relatou também que os policiais pegaram o acusado pelo braço e o levaram para dentro da residência. Havia outras pessoas no local, mas apenas o acusado Rian foi abordado. A testemunha de defesa Ana Cláudia Souza Santana dos Santos, esposa do acusado, afirmou, em Juízo, que no dia dos fatos estavam sentados em frente à residência quando a polícia apareceu e efetuou a abordagem. Informou que nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais teriam questionado a existência de drogas no imóvel. Afirmou que os policiais puxaram o acusado Rian pelo braço para dentro de sua residência.

A testemunha de defesa Welinton Souza dos Santos, afirmou, em Juízo, que no dia dos fatos havia ido até o bar e pode observar os policiais militares em frente a residência do acusado, decidindo ir até o local para ver o que estaria acontecendo. Relatou que viu os policiais puxarem o acusado pelo braço e o levarem para dentro do imóvel, saindo com ele algemado depois de um tempo. Havia outras pessoas juntamente com o acusado, mas elas não foram abordadas e ficaram na rua no momento da diligência.

Perante a autoridade policial (fls. 12), o acusado Rian Pablo Grosso de Oliveira confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que "confirma que informou aos policiais militares que trafica drogas em sua residência, sendo que autorizou que eles entrassem lá, tendo eles encontrado drogas, dinheiro, um prato e uma faca; que alega que a maconha é de uso pessoal e não trafica essa droga, mas confirmou que trafica crack e vende cada pedra por R\$ 10,00 (dez reais); que o dinheiro encontrado em sua casa é oriundo da venda de drogas e o prato e faca são utilizados na preparação do crack, sendo que utiliza a faca para fracionar e o prato para apoiar o entorpecente; que sua companheira Ana Cláudia não ajudava o declarante na venda das drogas".

Já em seu interrogatório judicial, o acusado mudou sua versão, negando as acusações a ele imputadas. Relatou que estava em frente a sua residência quando a polícia chegou e o revistou, não tendo encontrado nada de ilícito. Não autorizou a entrada da polícia na sua residência, mas mesmo assim os policiais o teriam pegado pelo braço e levado para dentro do imóvel. Afirmou que no seu quarto havia um pedaço pequeno de maconha e de crack que havia comprado para seu uso próprio, porém os policiais não queriam acreditar nessa versão. Alegou que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de um veículo Fusca. Afirmou que foi agredido pelos policiais dentro do quarto, algemado e levado até a Delegacia em Mirassol. Relatou que na Delegacia de Polícia foi coagido a assinar um papel.

Tais declarações, no entanto, não se coadunam com as versões ofertadas pelos policiais militares que conduziram a ocorrência, haja vista que o relato oferecido pelos policiais foi extremamente detalhado, firme e coeso, não pairando nenhuma dúvida acerca dos fatos por eles narrado.

A versão apresentada pela defesa, por sua vez, não está embasada em prova alguma dos autos.

Assim, nem se diga que a prova se baseia exclusivamente em depoimentos policiais e não tem o condão de alicerçar um decreto condenatório, porque a oitiva de policiais que conduziram a ocorrência consoante com o contexto probatório produzido nos autos, que é o caso sub judice, serve como meio de prova para embasar sentença condenatória. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO LACÔNICA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90. REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente sejam considerados na sentença como meio de prova para embasar a

condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese. 3. (...) (HC 166.124/ES, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 09/08/2012).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. I.(...) V. O presente caso não revela a ocorrência de qualquer situação de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus. VI. Condenação do ora paciente pela prática do crime de roubo que não se baseou, exclusivamente, em provas produzidas durante a fase inquisitorial, já que a sentença foi lastreada, de igual modo, em depoimento prestado em juízo por policial civil, sem que se vislumbre a indigitada nulidade na sentença condenatória. VII. (...) IX. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 229.529/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

Assim, há prova suficiente de que o acusado estava na posse de maconha e crack, e guardava, para o fim de oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros.

Isso posto, passo à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sobretudo pela ausência de maus antecedentes aptos a majorar a pena (cf. certidão de fls. 48/49), fixo a pena base no mínimo legal cominado: cinco anos de reclusão. Não há agravantes e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Também não há causas de aumento. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 é aplicável porque o acusado é primário, não tem maus antecedentes e não há prova de que integre organização criminoso, de modo que reduzo a reprimenda em dois terços, perfazendo-se um ano e oito meses de reclusão.

Observo que o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, na hipótese, se impõe porque, além dos fatos descritos acima, a quantidade de droga apreendida em poder do réu não é exorbitante, do que se extrai que não se trata de grande operação de comércio ilícito de entorpecente, mas de pequeno fornecedor.

Reconheço, consoante entendimento do E. STJ (Tema 600), não se tratar de crime hediondo, posto que reconhecida a figura do tráfico privilegiado, o que viabiliza, inclusive, conforme precedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido já se decidiu: HC 596.603/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020.

Por tais razões, nos termos do artigo 33, § 2.º, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, nos termos do § 2.º do aludido dispositivo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou seja, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos fatores já expostos, fixo-a em cento e sessenta e seis dias-multa com valor unitário no mínimo legal.

Em relação ao perdimento de bens deve ser observado o regramento contido nos artigos 91, II, do Código Penal e 60 e 62 da Lei 11.343/06, de modo que apenas aqueles que, comprovadamente, forem: (i) “instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”; (ii) “produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”; e (iii) “veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei” de Drogas.

Posto isso, verifico que os objetos apreendidos - faca e prato (fls.8/9)- e a quantia de R\$ 691,00 em dinheiro (fls. fls. 8/9 e 15) apreendidos com o réu deve ter seu perdimento decretado, porquanto instrumentos do crime e dinheiro comprovadamente auferido em proveito da prática delituosa, especialmente por se

tratar de notas diversas, condizente com o valor das porções e pedras da droga que o acusado vendia.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei 11.343/06, CONDENO RIAN PABLO GROSSO DE OLIVEIRA às penas de um ano e oito meses de reclusão em regime aberto e cento e sessenta e seis dias-multa com valor unitário no mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou seja, duas prestações pecuniárias no valor de R\$1.212,00 cada.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei n.º 11.608/03, com a observação de que é beneficiário da gratuidade, deferida neste atp.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e conforme supra fundamentado, decreto o perdimento definitivo dos objetos descritos no auto de fls. 8/9 e da quantia de R\$691,00 em dinheiro de fls. 15, que deverá ser revertida diretamente ao Funad - Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do Art. 63, §1º da Lei 11.343/2006.

Transitada em julgado: (i) proceda-se à transferência da quantia depositada a fls. 15 ao Funad; e, (ii) oficie-se à autoridade policial autorizando a destruição da amostra da droga apreendida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA